رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٦٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٦هـ

المَوضُوعَاتُ

اختصاص - مكاني - تعلق الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها - المعتبر في تمييز الفرع الذي تتعلق به الدعوى العقدية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليهما بصرف المستخلص النهائي للعقد المبرم معه - تضمن النظام أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع - المعيار في تمييز الفرع الذي تتعلق به الدعوى في دعوى العقود الإدارية هو محل تنفيذ العقد أو مكان انعقاد العقد وتوقيعه - الثابت أنّ العقد محل الدعوى تم انعقاده في مدينة الرياض، وتم تنفيذه في محافظة العديد التابعة مباشرةً لإمارة المنطقة الشرقية؛ ومن ثم تخرج الدعوى عن الولاية المكانية للمحكمة الإدارية بالأحساء - أثر ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالأحساء مكانياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

اختصاص

- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.
- خطاب وكيل محافظة الأحساء رقم (١٣٩٩٧/١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ، بشأن تحديد المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إدارياً.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٧هـ، قُيدت دعوى إدارية بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، جاء فيها وفيما أرفقه بها أنّ المدعية تعاقدت مع وزارة المالية بالعقد (رقم وتاريخ غير واضحين) المهور بتوقيع وزير المالية، وتوقيع مدير الشركة المدعية، وغرض العقد هو نظافة وصيانة وتشغيل المدينة السكنية -التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- بمراحلها الأربع والمرافق التابعة لها بمنفذ البطحاء. مضيفاً أنّ المدعى عليهما لم يصرفا للمدعية المستخلص النهائي من العقد المشار إليه، وختم الصحيفة بإلزام المدعى عليهما بدفع قيمة المستخلص النهائي من العقد وقدره (٦٧١,٢٤٢,٣٠) ستمئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثون هللةً. وأرفق مع الصحيفة نسخة من العقد -المشار إليه-. كما قدّمت ممثلة المدعى عليها فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء مذكرة إلكترونية دفاعية انتهت فيها إلى الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان، وإلى الدفع

بعدم جواز نظر الدعوى، وإلى طلب الحكم برفض الدعوى. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة هذه الجلسة المرئية عن بعد، ولصلاحية أوراق الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهما بصرف المستخلص النهائي من العقد وقدره (٦٧١,٢٤٢,٣٠) ستمئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثون هللةً بموجب الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، والمادة السابعة من العقد محل الدعوى والتي نصت على أن: "كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه، ويكون حكمه في ذلك نهائياً". وأمّا ما يتعلق بولاية المحكمة الإدارية بالأحساء مكانياً في نظر هذه الدعوى، ولما كانت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما نصت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الصادرة

بقرار مجلس القضاء الإداري في البند (أولاً) من محضر الجلسة رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ على أنه: "لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها"، ولما كان المعيار في تمييز الفرع الذي تتعلق به الدعوى في دعوى العقود الإدارية هو محل تنفيذ العقد أو مكان انعقاد العقد وتوقيعه، ولما كان محل تنفيذ العقد في البطحاء التابعة لمحافظة العديد، ومحافظة العديد تابعة مباشرةً لإدارة المنطقة الشرقية، ولما كان مكان انعقاد العقد وتوقيعه في مدينة الرياض، وهي تابعة مباشرةً لإدارة منطقة الرياض؛ فإنّ الثابت للدائرة أنّ الدعوى لا تتعلق بفروع المدعى عليهما في محافظة الأحساء. وبما أنّ محل تنفيذ العقد ومكان إبرامه وتوقيعه خارجان كلاهما عن النطاق الإداري لمحافظة الأحساء؛ استناداً على خطاب وكيل محافظة الأحساء رقم (١٣٩٩٧/١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ المتضمن تحديد المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إدارياً؛ فإنّ الدعوى خارجة عن الولاية المكانية للمحكمة الإدارية بالأحساء، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالأحساء بنظر الدعوى رقم (٤٥٧) لعام ١٤٤٣هـ المرفوعة من (...) ضد فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية، وضد فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمحافظة الأحساء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

